

1505309-67.2021.8.26.0526

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cleber de Oliveira Sanches

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

PABLO CORRÊA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cleber de Oliveira Sanches

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

PABLO CORREA BORGES, qualificado nos autos, foi dado como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

1505309-67.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505309-67.2021.8.26.0526 - Ordem: 2022/000380

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

PABLO CORRÊA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cleber de Oliveira Sanches

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

PABLO CORREA BORGES, qualificado nos autos, foi dado como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas no TCO, guardava e trazia consigo, para consumo pessoal e sem autorização, substância considerada droga.

De acordo com o art. 30 da Lei nº 11.343/06, a imposição e a execução das penas previstas no art. 28 daquele diploma legal prescrevem em 2 (dois anos). Tal prazo, por ser o agente menor de 21 anos na data do fato, é ainda reduzido de metade, nos termos do art. 115 do CP.

O fato foi praticado em 25/02/2021. Desde então, decorreu prazo superior a um ano, sem a ocorrência de qualquer causa de interrupção da prescrição.

Ante o exposto, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06, declaro extinta a punibilidade do autor do fato com relação ao delito apurado nestes autos, o que faço com fundamento no art. 107, IV, do CP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.

Salto, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA